

[별첨]

자체복무감사결과 처분요구서

(관련 : 2017년 상반기 외부강의·회의 등 신고 이행실태 점검 결과)

[수감부서] 분석검정본부

(처리부서) 기획운영본부(창의인재실)

[감사처분] 분석검정본부장 수석전문위원 ○○○

(신분상 조치) 주의

[제 목] 직원의 외부강의등에 대한 관리소홀

[지적사항]

수석전문위원 ○○○은 2016.12.01.부터 현재(2017.7월)까지 분석검정본부장으로 본부 업무총괄을 담당하면서, 관할본부의 직 하위자인 농기계검정팀 ○○○(팀장, 2017.6.30. 퇴직)의 외부강의등에 대한 출장신청서(별표1)를 승인하였고, 이로 인하여 ○○○는 외부강의등(별표2)을 실행하여 그 대가로 사례금을 받았다.

『부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하 청탁금지법)』 제10조, 동법 시행령 제26조 및 『임직원 행동강령』 제20조에 따르면, 재단 임직원은 외부강의등¹⁾을 요청받은 경우 그 요청기관이 국가나 지방자치단

체를 제외하고는 이사장에게 미리 정해진 서식에 따라 신고해야 하고, 또한 사례금 총액 등을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 내용을 제외한 사항을 사전 신고한 후 외부강의 등을 마친 날로부터 2일 이내에 보완하도록 되어있다.

특히, 『청탁금지법 시행에 따른 공적비용지출 및 회의강의신고 요령 안내(감사실-932, 2016.9.26.)』에서, 외부강의등을 하고자 하는 임직원은 상급자의 재가를 득한 사전신고서를 감사실로 제출하고 출장신청 승인을 얻은 후에 외부강의등을 해야 하며 이후 2일 이내에 보완사항을 제출해야 하는 등 외부강의등에 대한 업무절차가 명확히 수립되어 있다.

또한, 본부장은 『직제규정』 및 『복무규정』에 의거, 소관업무를 관장하며 소속 직원을 지휘·감독해야 하고, 『위임전결규정』에 의거, 위임받은 업무의 처리에 필요한 권한을 가지는 동시에 그 권한을 행사 또는 불행사함으로써 발생하는 결과에 대해서 그 책임을 지도록 되어 있다.

그런데도, 분석검정본부장 수석전문위원 ○○○은 직 하위자인 ○○○(농기계검정팀장, 2017.6.30. 퇴직)의 출장신청서 4건(외부강의등 횟수 5건)

1) 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등

을 검토하면서 출장사유²⁾가 청탁금지법에서 정한 외부강의등에 해당하여 출장승인(출장목적 및 출장여비신청여부로 대가를 받는 “외부강의등” 판단 가능²⁾) 하기 전에 동건 사전절차인 사전신고서를 결재한 사실이 없음을 인지하고 올바르게 업무를 처리하도록 지적을 하여야 함에도 4건에 대하여 별다른 의견 없이 출장승인을 했었고, 그로 인하여 ○○○는 내규에서 정한 업무절차를 이행하지 않았음에도 아무런 제재 없이 외부강의등을 할 수 있었으며, 이후에도 사전 미신고 보완을 하지 않은 상태에서 2017.6.30. 정년퇴직하였다.

따라서, 분석검정본부장 수석전문위원 ○○○은 직 하위자의 청탁금지법 관련 『임직원 행동강령』 내규위반 사실에 본부를 총괄하는 관리자로써 주의 의무를 다하지 못한 책임이 있다.

[조치할 사항]

농업기술실용화재단 이사장(기획운영본부장)은,

직 하위자가 『임직원 행동강령』을 위반하여 외부강의등을 하계끔 관리를 소홀히 한 분석검정본부장 수석전문위원 ○○○에게 유사한 사례가 발행하지 않도록 “주의” 조치하시기 바랍니다.

2) 출 장 목 적 : “◇◇◇◇◇ 기술평가”, “◇◇◇◇◇ 협의회 참석” 등 명시
여비신청여부 : “여비신청안함” 명시 등

(별표1)

[출장신청서 4건 승인내역(농기계검정팀장 ○○○)]

상신일자	기간	출장목적	여비신청 여부
‘17.01.25 .	‘17.01.25.~01.25 .	농업공학 역량강화 용역 <u>기술평가</u>	신청안함
‘17.02.07 .	‘17.02.08.~02.08 .	농기계 용어 관련 회의 및 기계화시책 <u>협의회</u>	신청안함
‘17.05.25 .	‘17.05.26.~05.26 .	밭작물 공동경영체 <u>서면평가</u>	신청안함
‘17.05.30 .	‘17.05.31.~06.02 .	농업기계화시책협의회 및 밭작물 공동경영체 선정 <u>현장평가회</u> 참석	신청안함

(별표2)

[외부강의등 사전미신고 5건(농기계검정팀장 ○○○)]

일 자	요청기관	강의·회의목적	사례금(천원)		
			계	강의료	교통비
‘17.01.25 .	한국 국제협력단	농업공학 역량강화 용역 기술평가	350	300	50
‘17.02.08 .	농업 기계학회	농업기계통일용어집 발간 자문회 의	300	300	0
‘17.05.26 .	한국 농수산식품 유통공사	밭작물 공동경영체 서면평가	400	300	100
‘17.06.01 .		밭작물 공동경영체 현장평가(2회)	400	300	100
~06.02. .			400	300	100